

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50952049220258240930

ID Comunicacao: 665703860

Data Disponibilizacao: 2026-07-13

Tribunal: TJSC - 1ª Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Apelação Nº 5095204-92.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>APELANTE</td><td>: KUNZ SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
(EMBARGANTE)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB
SC045961)</td></tr><tr><td>INTERESSADO</td><td>: CLEONICE SOARES DA SILVA
(EMBARGANTE)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS
ESPINDOLA</td></tr><tr><td>INTERESSADO</td><td>: SUELEN FRANCISCO LOPES
(EMBARGANTE)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS
ESPINDOLA</td></tr><tr><td>INTERESSADO</td><td>: JULIO KUNZ
(EMBARGANTE)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS
ESPINDOLA</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>1. Em atenção ao requerimento retro, ressalto que, nos termos do art. 112 do CPC, o Advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.</p>

<p>No caso, ressalto que não supre tal exigência o simples envio de mensagem eletrônica ao constituinte (22.4), pois não há prova de que a apelada tenha efetivamente recebido a notificação, razão pela qual a alegada renúncia ao mandato não pode ser aceita.</p>

<p>Nesse sentido:</p>

<p>"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER FORMULADA EM PRELIMINAR DO PRÓRIO ATO QUE A PARTE DEVE PRATICAR.PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 272, § 8º, DO CÓDIGO

DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ATUAL PROCURADOR. INFORMAÇÃO DE RENÚNCIA AO MANDATO DO ADVOGADO PRIMITIVO DESACOMPANHADA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO OUTORGANTE. ART. 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVADO. [...]. (grifei - TJSC, Agravo de Instrumento n. 5044743-64.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 27-06-2024).</p>

<p>E também:</p>

<p>APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES PELA PARTE EMBARGANTE. RECURSO DESTE.
DEFENDIDA IRREGULARIDADE NA RENÚNCIA DOS PATRONOS. ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROCURADORES NÃO APONTOU TODOS OS PROCESSOS AJUIZADOS EM NOME DO EMBARGANTE. TESE ACOLHIDA. INSTRUMENTO DE RESCISÃO QUE CONSIGNA À APRESENTAÇÃO DE LISTA INFORMANDO OS NÚMEROS DE TODAS AS DEMANDAS NO PRAZO DE 15 DIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112 DO CPC. RENÚNCIA DE MANDATO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA REGULAR. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
 (TJSC, Apelação n. 0300585-60.2019.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 01-02-2024).</p>

<p>2. Logo, intime-se o procurador para que comprove a ciência do mandante sobre a renúncia, no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento.</p>

<p>3. Após, retornem os autos conclusos.</p>

<p>Cumpra-se.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>